

11) 국유재산 소유권이전 등기상담관 제도 운영을 통해 고객 만족도 제고에 기여 [우수사례]

- 강원지역본부 이경호 대리(5급)는 2015. 3월부터 국유재산업무를 수행하면서
 - 압류재산의 경우 소유권이전 관련 업무를 공사에서 대행하는 것으로 규정하여 수행하고 있으나, 국유재산의 경우 매수인이 직접 등기절차를 수행함으로 인해 많은 비용(법무사비, 교통비 등)이 발생한다는 불만 및 민원을 자주 접했을 뿐만 아니라
 - 매월 본사에서 실시하는 매수고객 대상 해피콜(Happy Call)에서도 국유재산 소유권이전 절차에 대해 불만이 많은 것을 확인함

< 2017년 국유재산 해피콜 고객 의견 종합 >

- 소유권이전 절차가 상세하게 안내되었으면 좋겠다
- 소유권이전을 공사에서 해주면 좋겠다
- 등기 관련 안내문과 양식 등을 보내줬으나 실제 사용되는 양식과 달라 번거로웠다
- 등기절차가 간소화 되었으면 좋겠다

- 이에 위 직원은 국유재산 소유권이전 관련 업무 체계화 필요성을 느끼고 내부결재¹⁾를 득한 후 관련 전문가 상담 및 자료 연구 등을 통해 매수인이 보다 쉽게 등기절차를 이행할 수 있도록 '소유권이전안내문 등'을 자체 제작하고

- 매매계약서 등 매각관련 서류와 자체 제작한 소유권이전 준비 서류 및 절차 안내문(붙임 참조) 등을 동봉하여 우편 발송해 주는 제도를 도입하였음
- 이후 팀·지부별로 등기상담관을 지정하고 집합교육을 실시하여 소유권이전 절차를 숙지시키는 등 등기상담 업무를 수행할 수 있도록 조치하였으며
 - 상담일지 작성을 통하여 고객 불편 및 애로사항을 파악하고 적극적인 피드백을 통해 고객 불편사항을 개선하였음
- 그 결과, 2017. 7. 1. ~ 9. 25. 사이 국유재산 매매계약 총 476건 중 등기상담관의 전문상담으로 소유권이전 절차를 이행한 건수가 90건²⁾에 달하는 등 맞춤형 서비스 제공을 통하여 대국민 서비스 제고에 크게 기여함

붙임 : 소유권이전 안내문(국유재산 소유권이전 준비서류 및 절차) 및 소유권이전 등기신청서 등

【조치할 사항】

- ◇ 강원지역본부장은 국유재산 소유권이전 등기상담관 제도 운영을 통해 고객 만족도를 제고시키고, 국유재산관리 전문기관으로서 공사 위상을 높인 이경호 대리에 대해 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)

1) 관계문 : 국유재산 등기상담관 지정·운영 승인 신청(강원지역본부-69071호, 17. 6. 8.)

2) 관계문 : 국유재산 등기상담관 지정·운영 실적 보고(강원지역본부-128325호, 17. 9. 27.)

국유재산 소유권이전 준비서류 및 절차

발 급 처	구 비 서 류	방 법
한국자산관리공사	■ 매매계약서, 부동산거래계약신고필증 ■ 매도용 인감증명서(위임장 포함) ■ 보증금 및 잔대금 납부영수증	▶ 공사 내방 또는 우편 수령
등기소	■ 등기사항증명서(부동산등기부등본)	▶ 인터넷등기소(www.iros.go.kr) 발급 가능 ☞ 인터넷등기소 발급시 발급용으로 출력
관할 시·군·구청 (세무과 및 재무과)	■ 토지(임야)대장, (일반/집합)건축물대장 ▶ 집합건물인 경우 토지대장에 대지권등록부 포함하여 발급 ▶ 지분매수인 경우 공유자연명부 포함	▶ 민원24(www.minwon.go.kr) 발급 가능
	■ 취득세 영수증 ▶ 등기소보관용 제출	▶ 지참서류 : 매매계약서 사본, 부동산거래신고필증 ▶ 취득세 납부 고지서상에 과세시가표준액을 기재받을 것 (국민주택채권 매입액 계산시 필요)
시·구·읍(면)사무소 주민센터	■ 주민등록등본 또는 초본(법인등기사항증명서) ▶ 외국인 또는 법인이 아닌 사단인 경우에는 부동산등기용 등록번호증명서 ▶ 재외국민·국외아주자인 경우 국내거소신고증 또는 국내거소신고사실증명서	▶ 민원24(www.minwon.go.kr) 발급 가능(주민등록초본) ▶ 인터넷등기소(www.iros.go.kr) 발급 가능(법인등기사항증명서)
	■ 농지원부(농민이 농지를 매수한 경우)	▶ 민원24(www.minwon.go.kr) 발급 가능
소재지 시·구·읍(면)사무소 (지목이 농지(전답·과수원)인 경우만 해당)	■ 농지취득자격증명서 ▶ 소재지 시·구·읍(면)사무소에 확인 후 농지취득증명이 필요 없는 경우에는 농지취득자격증명 반려문(반려사유확인필) 또는 토지이용계획확인서 제출	▶ 지참서류 : 농업경영계획서 ▶ 농지원부가 있는 농민이 농지를 매수한 경우에도 농지취득자격증명은 필요함
금융기관 (신한/국민/농협중앙회)	■ 국민주택채권 매입영수증	▶ 취득세 납부 고지서상의 과세시가표준액을 기준으로 매입 ▶ 시가표준액이 토지 500만원, 기타부동산 1,000만원, 주택 2,000만원 이상인 경우에만 매입 ▶ 농지원부가 있는 농민이 농지를 매수한 경우에는 면제
	■ 등기신청수수료	▶ 등기신청수수료 산정 기준 : 소유권이전 필지수x15,000원
우체국	■ 우편요금(3,800원) ▶ 종별, 중량, 지역에 따라 우편료는 다소 차이가 있음	▶ 등기소에 내방하여 수령시에는 우편료 불필요
-	■ 소유권이전등기 신청서	▶ 인터넷등기소(www.iros.go.kr) 다운로드 가능 (인터넷등기소>자료센터>등기신청양식)
☐ 위 서류를 완비하여 등기소 방문할 경우 본인 신분증 및 도장 지참(대리인 방문시 위임장 및 인감증명) 하시기 바랍니다. ☐ 서류 취급 기관(은행) 및 발급비용은 수시로 변경될 수 있으므로 방문전 반드시 해당 기관(지점)으로 문의 하시기 바랍니다. ☐ 발급서류는 1개월 안에 발급 받은 원본서류로 준비하여야 합니다. ☐ 법무사에게 위임하고자 하는 경우에는 대한법무사협회(www.kjaa.or.kr) 참고 ☎ 기타 궁금하신 사항은 저희 공사 담당자에게 문의해 주세요 ☎ 033-640-3400, ○○○○		

즉시접수	당일접수
제출자	
총	전

소유권이전등기신청(매매)						
접수	년 월 일	처리인	접수	기입	교합	각종통지
수	제 호					
부동산의 표시(거래신고일련번호/거래가액)						
강원 강릉시 옥천동 139 대 100㎡ 거래신고일련번호 : 00000-00000-0000-000000 거래가액 :금 483,000,000원 이 상						
등기인원과 그 연월일			2017년 1월 1일 매매 계약일자 표시			
등기의 목적			소유권이전			
이전할지분			소유권 일부 이전시에만 기재			
구분	성명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주소(소재지)	지분 (개인별)		
등기의무자	국(기획재정부) 수탁기관: 한국자산관리공사	221	부산광역시 남구 문현금융로 40			
등기권리자	매수자 본인 기재					

등기신청안내서 - 소유권이전등기신청

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시		부동산별 시가표준액	
부동산별 국민주택채권매입금액			
1. 토지	금	취득세 납부고지서 원	원
2.	금	원	원
3.	금	원	원
국민주택채권매입총액		금 채권금액 원	
국민주택채권발행번호		채권매입영수증에서 확인	
등록세 금		원	
교육세 금		원	
세액합계		금 세금총액 원	
등기신청수수료		금 원	
등기의무자의 등기필정보			
부동산고유번호		등기부등본 또는 등기권리증 고유번호 확인	
성명(명칭)		일련번호	
		비밀번호	
첨 부 서 면			
·매매계약서		통	
·등로세영수필확인서		통	
·인감증명서		통	
·등기필증		통	
·토지·건축물대장등본		각 통	
·주민등록등(초)본		각 통	
·부동산거래계약신고필증		통	
·매매목록		통	
·위임장		통	
·<기 타>		통	
년 월 일			
위 신청인		① (전화:)	
		① (전화:)	
(또는)위 대리인		(전화:)	
지방법원		귀중	

- 신청서 작성요령 및 등기수입증지 첨부란 -

* 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
 2. 신청인관등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.
 3. 등기신청수수료 상당의 등기수입증지를 이란에 첨부합니다.

▣ 매매로 인한 소유권 이전 등기란

부동산매매계약에 의하여 소유권을 이전하는 등기로, 이 신청에서는 매수인을 등기권리자, 매도인을 등기의무자라고 합니다.

☐ 등기신청방법

① 공동신청

매매계약서에 의한 등기신청인 경우에는 매도인과 매수인이 본인임을 확인할 수 있는 주민등록증 등을 가지고 직접 등기소에 출석하여 공동으로 신청함이 원칙입니다.

② 단독신청

판결에 의한 등기신청인 경우에는 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독으로 신청할 수 있습니다.

③ 대리인에 의한 신청

등기신청은 반드시 신청인 본인이 하여야 하는 것은 아니고 대리인이 하여도 됩니다. 등기권리자 또는 등기의무자 일방이 상대방의 대리인이 되거나 쌍방이 제3자에게 위임하여 등기신청을 할 수 있으나, 변호사 또는 법무사가 아닌 자는 신청서의 작성이나 그 서류의 제출대행을 업(業)으로 할 수 없습니다.

▣ 등기신청서 기재요령

※ 신청서는 한글과 아라비아 숫자로 기재합니다. 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함한 신청서의 각 장 사이에는 간인(신청서에 서명을 하였을 때에는 각 장마다 연결되는 서명)을 하여야 합니다.

① 부동산의 표시란

매매목적물을 기재하되, 등기기록상 부동산의 표시와 일치하여야 합니다. 부동산이 토지(임야)인 경우에는 토지(임야)의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 도로명주소(등기기록 표제부에 기록되어 있는 경우), 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 됩니다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재합니다.

만일 등기기록과 토지(임야)·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 합니다.

② 등기원인과 그 연월일란

등기원인은 " 매매 " 로, 연월일은 매매계약서상 계약일을 기재합니다.

③ 등기의 목적란

소유권 전부이전의 경우에는 " 소유권이전 " 으로, 소유권 일부이전의 경우에는 " 소유권 일부이전 " 으로 기재합니다.

④ 이전할 지분란

소유권 일부이전의 경우에만 그 지분을 기재합니다.

(예) “○○○지분 전부” 또는 “○번 ○○○지분 ○분의 ○중 일부(○분의 ○)”

⑤ 등기의무자란

매도인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기기록상 소유자 표시와 일치하여야 합니다. 그러나 매도인이 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자의 성명과 주소를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재합니다.

⑥ 등기관리자란

매수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같습니다.

⑦ 시가표준액 및 국민주택채권매입금액, 국민주택채권매입총액란, 국민주택채권발행번호란

㉔ 부동산별 시가표준액란은 취득세(등록면허세)납부서(OCR용지)에 기재된 시가표준액을 기재하고 부동산별 국민주택채권매입금액란에는 시가표준액의 일정비율에 해당하는 국민주택채권매입금액을 기재합니다.

㉕ 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재합니다.

㉖ 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없습니다.

⑧ 취득세(등록면허세)·지방교육세·농어촌특별세란

취득세(등록면허세)영수필확인서에 의하여 기재하며, 농어촌특별세는 납부액이 없는 경우 기재하지 않습니다.

⑨ 세액합계란

취득세(등록면허세)액, 지방교육세액, 농어촌특별세액의 합계를 기재합니다.

⑩ 등기신청수수료란

㉔ 부동산 1개당 15,000원의 등기신청수수료 납부액을 기재하며, 등기신청수수료를 은행 현금납부, 전자납부, 무인발급기 납부 등의 방법에 따라 납부한 후 등기신청서에 등기신청수수료 영수필확인서를 첨부하고 납부번호를 기재하여 제출합니다.

㉕ 여러 건의 등기신청에 대하여 수납금융기관에 현금으로 일괄납부하는 경우 첫 번째 등기신청서에 등기신청수수료 영수필확인서를 첨부하고 해당 등기신청수수료, 납부번호와 일

괄납부 건수 및 일괄납부액을 기재하며, 나머지 신청서에는 해당 등기신청수수료와 전 사건에 일괄 납부한 취지를 기재합니다(일괄납부는 은행에 현금으로 납부하는 경우에만 가능함).

⑪ 등기의무자의 등기필정보란

㉔ 소유권 취득에 관한 등기를 완료하고 등기필정보를 교부받은 경우, 그 등기필정보 상에 기재된 부동산고유번호, 성명, 일련번호, 비밀번호를 각 기재(등기필정보를 제출하는 것이 아니며 한번 사용한 비밀번호는 재사용을 못함)합니다. 다만 교부받은 등기필정보를 멸실한 경우에는 부동산등기법 제51조에 의하여 확인서면이나 확인조서 또는 공증서면 중 하나를 첨부합니다.

㉕ 등기신청서에 등기필증이나 확인서면 등을 첨부한 경우 이 란은 기재할 필요가 없습니다.

⑫ 첨부서면란

등기신청서에 첨부한 서면을 각 기재합니다.

⑬ 신청인등란

㉔ 등기의무자와 등기관리자의 성명 및 전화번호를 기재하고, 각자의 인장을 날인하되, 등기의무자는 그의 인감을 날인하거나 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 합니다. 그러나 신청인이 법인 또는 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭)와 대표자(관리인)의 자격 및 성명을 기재하고, 법인이 등기의무자인 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 날인하거나 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 합니다.

㉕ 대리인이 등기신청을 하는 경우에는 그 대리인의 성명, 주소, 전화번호를 기재하고 대리인의 인장을 날인 또는 서명합니다.

◆ 국민주택채권 매입시 주의하실 점◆

- ☞ 국민주택채권의 매입기준은 취득세납부고지서 상의 **토지 시가표준액** 및 **건물 시가표준액**을 기준으로 매입하여야 합니다.
- ☞ 토지의 경우 시가표준액이 5백만원이상이며, 건물이 포함되었을 경우 주택은 2천만원 이상, 기타 부동산은 1천만원이상이 매입대상이오니 위 표를 참고로 계산하시면 됩니다.
- ☞ 국민주택채권의 매입액은 **만원 단위로** 매입하시고, 5천원 단위에서 사사오입 적용하여야 합니다.
 - ▶ 채권매입 대상액이 155,000원일 때 160,000원 매입



국민주택채권 의무 매입비율

구 분	시가표준액	시가표준액의 비율	
		특별시및광역시	그 밖의 지역
주택	2천만원 이상 5천만원 미만	13/1,000	13/1,000
	5천만원 이상 1억원 미만	19/1,000	14/1,000
	1억원 이상 1억6천만원 미만	21/1,000	16/1,000
	1억6천만원 이상 2억6천만원 미만	23/1,000	18/1,000
	2억6천만원 이상 6억원 미만	26/1,000	21/1,000
	시가표준액 6억원 이상	31/1,000	26/1,000
토지	5백만원 이상 5천만원 미만	25/1,000	20/1,000
	5천만원 이상 1억원 미만	40/1,000	35/1,000
	1억원 이상	50/1,000	45/1,000
기타 부동산	1천만원 이상 1억3천만원 미만	10/1,000	8/1,000
	1억3천만원 이상 2억5천만원 미만	16/1,000	14/1,000
	2억5천만원 이상	20/1,000	18/1,000